

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР —ОФЕРТА
о заключении агентского договора
(далее по тексту – «Публичная оферта»)

Редакция от «17» июля 2024 г., Российская Федерация, г. Москва

1. [ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ]

1.1. Публичная оферта является официальным публичным предложением Индивидуальный предприниматель Новиков Андрей Валерьевич (ОГРНИП 323508100472670) (далее по тексту — «Агент»), с одной стороны, адресованное к неограниченному кругу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (далее по тексту — «Клиент»), с другой стороны, далее вместе именуемые — «Стороны», а каждый по отдельности в дальнейшем именуемый — «Сторона», заключить на одинаковых для всех условиях и в электронном виде агентский договор (далее по тексту — «Договор») на нижеизложенных условиях.

1.2. Заключение Договора осуществляется в момент принятия посетителем Платформы условий Публичной оферты путем совершения Акцепта (п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ, п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ), в результате чего, посетитель становится Клиентом, стороной Договора заключенного с Агентом. Акцепт равносителен заключению Договора между сторонами в простой письменной форме на условиях, изложенных в Публичной оферте, без подписания его письменного экземпляра, что создает для сторон взаимные права и обязанности, за неисполнение которых наступает установленная законом ответственность.

1.3. Совершение Акцепта подтверждает, что Клиент имеет собственное волеизъявление на заключение Договора, предварительно ознакомился с функционалом Платформы и положениями Публичной оферты, полностью и безоговорочно принимает все содержащиеся в ней условия в том виде, в котором они опубликованы на Платформе, без подписания ее письменного экземпляра, понимает правовую природу Договора, его содержание и существенные условия, а также правовые последствия заключения.

1.4. Публичная оферта может быть принята Клиентом исключительно в целом (п. 1 ст. 428 Гражданского кодекса РФ). Если Клиент не согласен с условиями Публичной оферты в целом либо ее отдельными частями Агент призывает Клиента не совершать Акцепт и не использовать Платформу, так как указанные правоотношения сторон регулируются положениями Публичной оферты, актуальная редакция которой опубликована Агентом на Платформе в разделе «Публичная оферта» на принципах круглосуточного и свободного доступа к ней для любого лица.

1.5. В случае если Клиент является лицом с частичной или ограниченной дееспособностью Агент исходит из того, что Акцепт в его интересах совершен законным представителем, который имеет достаточный объем прав и полномочий действовать от его имени и в его интересах, а также ознакомился, полностью и безоговорочно согласился с условиями Договора, изложенными в Публичной оферте.

1.6. В случае если Клиент использует Платформу в статусе юридического лица, Агент исходит из того, что Акцепт в его интересах совершен уполномоченным представителем, который имеет достаточный объем прав и полномочий действовать от его имени и в его интересах, а также ознакомился, полностью и безоговорочно согласился с условиями Договора, изложенными в Публичной оферте.

1.7. Для целей толкования Договора стороны используют установленные ниже основные термины. В тексте Договора эти термины могут быть использованы в другом падеже, в единственном или множественном числе, с маленькой или большой буквы, либо в виде сокращений:

1.7.1. «Публичная оферта» — официальное предложение Агента, которое содержит все

существенные условия Договора, адресованное к неограниченному кругу зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и созданных юридических лиц, в целях заключения с ними Договора в электронном виде и на одинаковых для всех, заранее установленных условиях.

1.7.2. «Акцепт» — полное и безоговорочное принятие Клиентом условий Публичной оферты путем совершения одного или нескольких конклюдентных действий: 1) активация флажка («чекбокса») в контрольном пункте специальной формы на Платформе: «Я ознакомлен (-на) и согласен (-на) с Публичной офертой и Политикой конфиденциальности, даю свое согласие на обработку моих персональных данных»; 2) Регистрация на Платформе. 3) Пополнение внутреннего баланса личного кабинета; 4) Оформление Заказа. Указанные конклюдентные действия, совершенные Клиентом по отдельности или в совокупности, имеют для сторон юридическую силу его письменного согласия на заключение Договора.

1.7.3. «Агент» — Индивидуальный предприниматель Новиков Андрей Валерьевич (ОГРНИП 323508100472670; ИНН 713602742755), исполняющее агентское поручение по покупке товаров на Маркетплейсах и (или) услуг третьих лиц – партнеров для Клиента, от своего имени, но в интересах и за счет Клиента, с использованием функционала Платформы.

1.7.4. «Клиент» («Пользователь») — зарегистрированный индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице своего уполномоченного представителя, обладающего достаточным объемом прав и полномочий, совершивший Акцепт и осуществляющий использование Платформы.

1.7.5. «Администрация» — Индивидуальный предприниматель Новиков Андрей Валерьевич (ОГРНИП 323508100472670; ИНН 713602742755), являющееся правообладателем Платформы, предоставляющее право использования ее функциональных возможностей за плату.

1.7.6. «Заявка» — сформированное с помощью функционала Платформы поручение Пользователя для Администрации содержащее намерение использовать функциональные возможности (сервисы) Платформы в рамках купленного Тарифного плана, что является неотъемлемой частью Договора.

1.7.7. «Заказ» — сформированное с помощью функционала Платформы поручение Клиента для Агента по покупке товаров на Маркетплейсах и (или) услуг третьих лиц – партнеров для Клиента, содержащее условия его исполнения (правила выкупа) и (или) наименование, объем и количество необходимых к покупке услуг, наименование, описание и артикул товаров, цену (стоимость) покупки товаров и (или) услуг, адрес доставки товаров, сформированную Агентом по результатам обработки информации сумму агентского вознаграждения и расходов Агента, связанных с исполнением агентского поручения, что является неотъемлемой частью Договора.

1.7.8. «Услуги» – логистические и сопутствующие услуги по забору, хранению, сортировке, упаковке, отгрузке и доставке товаров, оказываемые третьими лицами – партнерами Агента, которые Пользователь поручает приобрести Агенту от своего имени, но в интересах и за счет Пользователя, на условиях Заказа.

1.7.9. «Агентское вознаграждение» — подлежащая уплате Клиентом в пользу Агента сумма денежных средств (комиссия) в размере 5% от общей стоимости товаров и (или) услуг, подлежащих покупке в соответствии с Заказом, за исполнение агентского поручения Клиента на условиях оформленного Заказа. Сумма агентского вознаграждения удерживается Агентом в момент списания денежных средств Клиента с его внутреннего баланса личного кабинета в счет исполнения Заказа.

1.7.10. «Платформа» — совокупность баз данных и программ для ЭВМ, включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности, представленные в объективной форме совокупностью данных и команд, активируемых для получения

Клиентом определенного результата, а также порождаемые ими графические, аудиовизуальные и информационные материалы, содержащиеся в информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством сети «Интернет» по постоянному URL адресу: <https://marketmonstr.pro>, включая все уровни указанного домена, как действующие, так и вводимые в эксплуатацию в течении всего срока его действия, а также исходящие от него страницы («лендинги»). Платформа предназначена для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств, позволяет Клиенту использовать набор программных инструментов для торговли на Маркетплейсах, а также направлять агентские поручения в целях покупки товаров и услуг третьих лиц – партнеров для продвижения товаров на Маркетплейсах.

1.7.11. «Сервисы» – функциональные возможности, службы, инструменты, доступные Клиенту на Платформе.

1.7.12. «Тарифный план» — установленный Администрацией размер лицензионного вознаграждения (роялти) за право использования Платформы в зависимости от ключевых параметров прав доступа (пределов, объема, способов, сервисов и сроков использования Платформы), предоставленных Клиенту по его выбору. Разновидности Тарифного плана круглосуточно опубликованы Администрацией в свободном доступе на Платформе для неограниченного круга лиц и являются неотъемлемой частью Договора. В условиях Тарифного плана под периодом «месяц» понимается 30 календарных дней, под периодом «год» – 365 дней, «бессрочно» - неограниченный срок действия, но не более 366 дней.

1.7.13. «Маркетплейс» – интернет-магазин электронной торговли, обеспечивающий возможность приобретения товаров и услуг для неограниченного круга лиц.

1.7.14. «Регистрация» – совокупность действий Клиента, с использованием специальной формы интерфейса Платформы, включая предоставление сведений о себе и иной информации, в целях создания учетной записи, формирования личного кабинета и получения доступа к сервисам Платформы.

1.7.15. «Учётная запись» — хранимая в компьютерной системе уникальная совокупность регистрационных данных, необходимая для аутентификации и авторизации Клиента на Платформе, содержащая информацию о Клиенте и купленном Тарифном плане, предоставленных и израсходованных правах (пределах) доступа к Платформе.

1.7.16. «Личный кабинет» — специальный раздел Платформы, позволяющий получить доступ к сервисам Платформы и иной информации об учетной записи, а также непосредственно использовать функциональные возможности Платформы.

1.7.17. «Логин» — уникальная символьная комбинация, в качестве которой может использоваться адрес электронной почты или контактный номер (моб.), необходимая для аутентификации и авторизации Клиента на Платформе, являющаяся идентификатором Клиента для входа в личный кабинет.

1.7.18. «Пароль» — секретный набор символов, не подлежащих разглашению третьим лицам, определяемых и вводимых в паре с логином Клиентом (или Администрацией в автоматическом режиме, в том числе SMS-коды, коды активации и т. д.) на Платформе в момент прохождения процедуры аутентификации и авторизации учетной записи. Администрация вправе установить ограничения к содержанию пароля (минимальное количество символов, знаков, формат, кодировка, безопасность).

1.7.19. «Аутентификация» — процедура проверки подлинности авторизационных данных путем сравнения введенного адреса электронной почты и пароля с адресом электронной почты и паролем, сохраненным в системе безопасности Платформы.

1.7.20. «Авторизация» — предоставление прав доступа к Платформе после прохождения Клиентом процедуры аутентификации.

1.8. Договор может содержать иные термины при толковании которых принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Во всех иных

случаях толкование терминов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации или установленными обычаями делового оборота (ст. 5 Гражданского кодекса РФ).

1.9. Предложение о заключении Договора действует до даты его отзыва Агентом при условии фактической доступности и работоспособности Платформы, а также может быть отозвано Клиентом самостоятельно до момента исполнения Агентом поручения, за исключением случаев, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

1.10. Срок действия Договора исчисляется со дня совершения Акцепта и заканчивается на следующий день после окончания срока действия Тарифного плана, если исчерпание Клиентом предоставленных ему прав (пределов) доступа к Платформе не наступило ранее окончания срока действия Тарифного плана, за исключением случаев, если Тарифный план был оплачен Клиентом на новый срок.

2. [ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА]

2.1. В порядке и на условиях определенных Договором, Агент принимает на себя обязательство от своего имени, но в интересах и за счет Клиента, совершить юридические и иные действия в соответствии с оформленным Заказом, направленные на покупку товаров на Маркетплейсах, организацию забора, хранения, сортировки, упаковки, отгрузки и доставки этих товаров, а Клиент обязуется принять от Агента исполненное и уплатить ему агентское вознаграждение (комиссию) за исполнение поручения.

2.2. Клиент, с помощью функциональных возможностей Платформы, поручает Агенту заключить и исполнить договоры о приобретении товаров, на организацию забора, хранения, сортировки, упаковки, отгрузки и доставки этих товаров, за счет полученных от Клиента денежных средств оплатить эти товары, организацию забора, хранения, сортировки, упаковки, отгрузки и доставки товаров, совершить другие юридические и иные действия, в зависимости от содержания оформленного Заказа, необходимые для исполнения поручения.

2.3. Денежные средства, составляющие бюджет выкупа товаров и услуг, необходимых для исполнения агентского поручения, передаются Агенту, действующему от своего имени, но в интересах и за счет Клиента. Указанные денежные средства не являются доходом Агента, а являются денежными средствами Клиента, которые могут быть израсходованы Агентом исключительно в целях исполнения агентского поручения.

2.4. Оформление Заказа с помощью функционала Платформы возможно только для зарегистрированных Клиентов, с действующим Тарифным планом, который включает в себя сервисы, необходимые для оформления Заказа, при условии достаточного остатка ключевых параметров прав доступа к Платформе, а также с положительным внутренним балансом личного кабинета, в размере, исходя из количества товаров и (или) услуг, подлежащих выкупу Агентом.

2.5. Условия покупки товаров и (или) услуг зависит от выбранных Клиентом параметров (объема), согласованных сторонами в Заказе.

2.6. Срок исполнения поручения 15 (пятнадцать) календарных дней с момента согласования сторонами Заказа, если иной срок не определен в Заказе. Указанный срок приостанавливает свое исчисление в выходные и праздничные дни, во время нахождения товаров в пути при транспортировке, отсутствия ответа от службы поддержки Маркетплейса (при необходимости получить такой ответ), а также на период неисполнения Клиентом своих встречных обязательств перед Агентом.

2.7. Обязательство Агента приступить к исполнению агентского поручения возникает с момента уплаты Клиентом стоимости Заказа и считается исполненными надлежащим образом с момента присвоения Заказу статуса исполненного, о чем Клиент уведомляется

посредством функционала Платформы, при условии, что от Клиента не поступило мотивированных претензий в течение 10 (десяти) календарных дней.

3. [ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН]

3.1. Клиент вправе:

3.1.1. В любое время запрашивать информацию о ходе исполнения агентского поручения не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Агента и получать ответ на свой запрос в срок 5 (пять) календарных дней.

3.1.2. Отказаться от Заказа только в случае изменения Агентом в одностороннем порядке его условий, первоначально согласованных сторонами. Клиент не имеет права отказаться от исполнения Договора после непосредственного исполнения Агентом поручения, в противном случае, Клиент обязан возместить Агенту все расходы и понесенные в связи с отказом убытки.

3.1.3. Реализовать иные свои права предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

3.2. Клиент обязан:

3.2.1. Своевременно оплатить полную стоимость Заказа по предварительной оплате (авансом).

3.2.2. Принять исполненное Агентом в день уведомления о готовности, но не позднее 3 (трех) календарных дней с момента оповещения, если иное не определено по соглашению сторон.

3.2.3. Сообщить Агенту о ненадлежащем исполнении поручения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента исполнения агентского поручения.

3.2.4. Обеспечить Агента всей необходимой и достоверной информацией (сведениями, данными) в целях исполнения агентского поручения. Отвечать на запросы Агента о предоставлении дополнительной информации, или материалов необходимых для исполнения агентского поручения, в течение 1 (одного) календарного дня после получения запроса.

3.2.5. Самостоятельно обеспечить для себя программно-техническую возможность получения доступа к сети «Интернет» и Платформе.

3.2.6. Выполнить иные свои обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

3.3. Агент вправе:

3.3.1. Привлекать третьих лиц без согласования с Клиентом путем заключения субагентского договора с другим лицом. В случае заключения субагентского договора ответственным за действия субагента перед Клиентом остается Агент.

3.3.2. Самостоятельно производить поиск и выбирать третьих лиц – партнеров для заключения соответствующих договоров на покупку услуг от своего имени, но в интересах и за счет Клиента.

3.3.3. Отступить от указаний Клиента, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента и Агент не мог предварительно запросить Клиента либо не получил в течение 1 (одного) календарного дня ответа на свой запрос.

3.3.4. Получать от Клиента разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе исполнения агентского поручения и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору.

3.3.5. Размещать в любых источниках скриншоты (содержание) отзыва Клиента в рекламных целях по продвижению своей деятельности.

3.3.6. Реализовать иные свои права предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

3.4. Агент обязан:

3.4.1. Исполнить данное ему агентское поручение в соответствии с Заказом на наиболее

выгодных для Клиента условиях. По общему правилу, исполнение агентского поручения на условиях, отличающихся от согласованных в Заказе, допускается только с согласия Клиента, полученного посредством направления Агенту электронного сообщения с помощью предусмотренных Договором средств для связи.

3.4.2. Выполнить иные свои обязательства, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

4. [АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ СТОРОН]

4.1. Стоимость Заказа включает в себя покупную цену товаров и (или) услуг, по которой Агент обязуется приобрести для Клиента товары и (или) услуги, увеличенную на сумму агентского вознаграждения (комиссии) за исполнение поручения, а также банковские комиссии и расходы Агента, производимые в интересах Клиента, которые не включаются в стоимость агентского вознаграждения и уплачиваются Клиентом.

4.2. Агент уведомляет Клиента об окончательной стоимости Заказа до момента подтверждения Заказа с помощью функциональных возможностей Платформы.

4.3. Клиент обязан авансировать Агенту по требованию суммовые и курсовые разницы при перечислении платежей, в том числе в случае повышения стоимости товаров Маркетплейсом и (или) услуг третьими лицами – партнерами после подтверждения Заказа, а также иные агентские расходы, хоть прямо и не предусмотренные Договором, но обоснованно необходимые в целях исполнения поручения.

4.4. Сумма агентского вознаграждения (комиссии) указана в тарифных планах на платформе и не облагается НДС в связи с применением УСН (ст. 346.11 Налогового кодекса РФ). Агент вправе вносить изменения в тарифные планы и уведомлять клиентов об изменении за 5 рабочих дней.

4.5. Клиент обязуется оплатить стоимость Заказа, включая агентское вознаграждение, в безналичном порядке путем внесения предварительной оплаты (аванса) в размере 100%, одним из предусмотренных способов: банковской картой, с помощью системы интернет эквайринга, платежными поручениями на расчетный счет Агента, указанный в качестве реквизитов в Договоре, либо согласно выставленному счету на оплату.

4.6. Для оплаты стоимости Заказа на внутреннем балансе личного кабинета Клиента должно быть достаточно денежных средств, размер которых, после оформления и подтверждения Заказа, уменьшается на сумму стоимости Заказа, из общей суммы которого, Агент удерживает агентское вознаграждение, что является для Агента основанием приступить к исполнению агентского поручения.

4.7. Обязательство Клиента по исполнению денежных обязательств перед Агентом в рамках соответствующего Заказа считается исполненным в момент списания денежных средств с внутреннего баланса личного кабинета Клиента, при условии фактического зачисления денежных средств на расчетный счет Агента.

4.8. Для оплаты с помощью системы интернет-эквайринга принимаются платежные карты: VISA, MasterCard, Maestro, МИР. Обработка платежа происходит на авторизационной странице банка, где Клиенту необходимо ввести данные своей банковской карты в специальную платежную форму (номер карты, срок действия карты, защитный код (CVC2/CVV2). Клиент несет персональную ответственность за достоверность вводимых платежных данных.

4.9. Если банковская карта подключена к услуге 3D-Secure, то Клиент будет автоматически перенаправлен на страницу банка-эмитента в целях прохождения процедуры аутентификации в соответствии с правилами и методами банка-эмитента. Если указанные платежные данные являются верными и действительными, а использование банковской карты будет признано технически возможным, происходит безналичное списание денежных средств с банковской карты Клиента.

4.10. Агент вправе в одностороннем порядке устанавливать иные способы уплаты

агентского вознаграждения на Платформе, а также в одностороннем порядке изменять размер агентского вознаграждения, размещая актуальную информацию об этом на Платформе. После оплаты Клиентом агентского вознаграждения, новый его размер для Клиента, ранее его оплатившего, изменению не подлежит.

4.11. Агент вправе предусмотреть для Клиента льготные условия исполнения агентского поручения, которые могут быть представлены: специальной акцией (скидки, распродажа), реферальной программой (промокодом или ссылкой), иными индивидуальными условиями на усмотрение Агента. Указанные предложения ограничены сроком их действия, о чем Агент информирует Клиента посредством Платформы или иных средств связи.

3.1. Агент не контролирует аппаратно-программный комплекс системы интернет эквайринга и не несет ответственности за ошибки в части обработки платежа (отказ в принятии оплаты, отсутствие зачисления, двойное удержание денежных средств и др.), однако содействует Клиенту в рамках доступных ему возможностей в целях разрешения возникших спорных ситуаций.

3.2. Клиент при совершении платежа обязан использовать собственную банковскую карту. Если оплату в интересах Клиента совершает иное лицо, в назначении платежа должно быть указано ФИО (наименование) лица, в интересах которого осуществляется платеж. В случае невыполнения указанного требования Агент вправе запросить от Клиента квитанцию, платежное поручение или иной платежный документ, в целях подтверждения факта совершения оплаты.

3.3. Проценты по любому денежному обязательству, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, за период пользования денежными средствами по Договору не начисляются и не подлежат уплате Агентом. В случае если платежи и расходы Агента окажутся ниже сумм согласованных с Клиентом в рамках оформленного Заказа, такие денежные средства подлежат возврату Клиенту по его обращению в течение 10 (десяти) календарных дней.

5. [ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН]

5.1. Стороны несут гражданско-правовую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору, а также иные виды ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, в зависимости от вида и степени допущенного нарушения иного действия (бездействия).

5.2. Публичная оферта не является рекомендацией или призывом Агента к действию.

5.3. Клиент осведомлен о негативном отношении Маркетплейсов к «самовыкупам» и искусственному повышению рейтинга. Агент не несет перед Клиентом ответственности за штрафы и иные удержания, возложенные на Клиента со стороны Маркетплейса в связи с любыми операциями по искусственному повышению рейтинга, а также за блокировку карточек или личного кабинета Клиента.

5.4. Агент не несет ответственности за результаты и последствия использования Клиентом выбранной Платформы, даже если это не позволило ему получить тот результат, на который Клиент рассчитывал, обращаясь к Агенту за исполнением поручения, за ненадлежащее функционирование Платформы, за работоспособность оборудования и программного обеспечения самого Клиента.

5.5. Правоотношения между Клиентом и Администрацией (правообладателем Платформы) регулируются исключительно теми правовыми документами (Лицензионный договор, Политика конфиденциальности, Согласие на обработку персональных данных и др.), которые опубликованы на Платформе.

5.6. Агент выступает исключительно посредником между Клиентом и Маркетплейсами (или третьими лицами – партнерами), который исполняет для Клиента поручение в соответствии с оформленным Заказом. В связи с этим Агент ни при каких обстоятельствах не является стороной договора купли-продажи или возмездного оказания услуг, а также

стороной правоотношений между указанными лицами.

5.7. Претензии Клиента к Агенту по обмену или возврату товара, не оправдавшего ожиданий Клиента, не принимаются, так как Агент является исключительно посредником, выполняющим агентское поручение Клиента по покупке товаров и услуг. Клиент вправе заявить претензии относительно качества товаров и услуг, купленных в рамках исполнения поручения, непосредственно продавцу (изготовителю, поставщику) товаров или исполнителю услуг.

5.8. В случае если Клиент уклоняется от приемки товаров или услуг, то Агент имеет право требовать возмещения в полном объеме фактически понесенных расходов и издержек, связанных с исполнением Договора.

5.9. Клиент соглашается с тем, что использует выбранную Платформу на свой страх и риск, принимает на себя в полном объеме ответственность за результаты ее применения и использования на практике, а также за все негативные последствия, которые могут наступить в связи с ее использованием.

5.10. Клиент вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, отменив данное Агенту поручение при условии возмещения Агенту в полном объеме убытков, вызванных отменой агентского поручения, в срок 5 (пять) календарных дней с момента получения от Агента соответствующего требования.

5.11. В случае расторжения Договора, неизрасходованные Агентом денежные средства, составляющие бюджет выкупа товаров или услуг, подлежат возврату Клиенту. При этом Агент вправе удержать с Клиента 20% от неизрасходованных Агентом денежных средств, оставшихся на внутреннем балансе Клиента, в качестве отступного за досрочное (одностороннее) расторжение Договора (ст. 409 Гражданского кодекса РФ).

5.12. В случае нарушения Клиентом денежных обязательств перед Агентом, Клиент обязуется уплатить Агенту по его требованию и в установленный им срок неустойку (пени) в размере 0,5% от просроченной суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства.

6. [ФОРС-МАЖОР]

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, взятых на себя по Договору в случае, если такое нарушение явилось следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожар, стихийные бедствия, забастовка, война, массовые беспорядки, крупные аварии, техногенные катастрофы, ухудшение эпидемиологической ситуации (пандемия), запретительные действия органов государственной власти, вступление в действие законодательных актов и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности и/или препятствующих осуществлению сторонами своих обязательств по Договору, международные санкции или других независимых от сторон обстоятельств, возникших после заключения Договора.

6.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по Договору в связи с действием непреодолимой силы, обязана своевременно, но не позднее 72 часов после наступления указанных обстоятельств, известить об этом другую сторону, с представлением подтверждающих указанные обстоятельства документов. Если действие форс-мажора длится более 14 (четырнадцати) календарных дней, любая сторона может инициировать расторжение Договора.

7. [ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ]

7.1. В случае возникновения спора по Договору стороны подтверждают свою приверженность и стремление к урегулированию такого спора во внесудебном (досудебном) порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу и предоставить мотивированный в срок 10 (десять) календарных дней с

момента получения. По результатам рассмотрения претензии, сторона, получившая претензию, принимает одно из следующих решений: 1) удовлетворить требования другой стороны и предоставить фактическое исполнение (устранение нарушения); 2) отказать в удовлетворении требований другой стороны с обоснованием своего решения.

7.2. Если сторонами не достигнуто соглашение об урегулировании возникшего спора во внесудебном (досудебном) порядке, такой спор передается на рассмотрение по местонахождению Агента, что является пророгационным соглашением сторон об определении подсудности спора.

8. [ОБМЕН ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ СООБЩЕНИЯМИ]

8.1. Обмен юридически значимыми сообщениями, связанными с возникновением, изменением или прекращением обязательств, основанных на Договоре, может осуществляться сторонами с помощью личного кабинета Платформы, электронной почты, заказного почтового отправления или курьерской доставки, с использованием исключительно тех реквизитов, которые указаны Агентом в Публичной оферте и переданы Клиентом при прохождении процедуры регистрации и совершения Акцепта.

8.2. Документы, отправленные сторонами друг другу с помощью личного кабинета Платформы и электронной почты признаются электронными документами, подписанными простой электронной подписью, равнозначными документу на бумажном носителе, подписанном сторонами и имеют юридическую силу. Ключом простой электронной подписи выступает пароль, а ключом проверки простой электронной подписи выступает логин к указанным средствам связи.

8.3. Отправка электронных документов предполагает их предварительное документирование на бумажном носителе со всеми обязательными реквизитами, переведенного в электронную форму с помощью средств сканирования. Набранный текст (тело) электронного сообщения также признается сторонами электронным документом.

8.4. Днем получения адресатом документов и иных юридически значимых сообщений является день их отправки (электронный документооборот), день поступления отправления к месту выдачи (письменный документооборот).

8.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность доступа к указанным средствам связи и незамедлительно уведомлять друг друга обо всех случаях его компрометации, а также о невозможности открытия или просмотра отправок. В отсутствие такого уведомления, направленные документы и юридически значимые сообщения, признаются надлежащими.

9. [КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ]

9.1. При обработке персональных данных Агент руководствуется Конституцией Российской Федерации, положениями Федерального Закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006, иными принятыми на их исполнения нормативно-правовыми и подзаконными актами законодательства Российской Федерации, Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского Парламента и Совета Европейского Союза «О защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС».

9.2. Порядок обработки персональных данных определяется Политикой конфиденциальности, которая опубликована на Платформе в разделе «Политика конфиденциальности». Агент использует переданные ему Клиентом персональные данные исключительно в целях, предусмотренных Политикой конфиденциальности.

9.3. В случае если Клиент собирается предоставить Агенту свои персональные данные, оформить Заказ и дать Агенту поручение, обязательным условием для этого является предварительное его ознакомление с Политикой конфиденциальности и добровольное

предоставление своего согласия на обработку персональных данных установленным на Платформе способом.

9.4. Стороны гарантируют друг другу полную конфиденциальность условий Договора и факта исполнения агентского поручения по Договору.

10. [ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА]

10.1. Агент имеет право в одностороннем порядке и в любое время без уведомления Клиента вносить изменения в Публичную оферту путем внесения изменений к текущей редакции либо утверждения ее новой редакции. Новая редакция Публичной оферты вступает в силу с момента ее опубликования на Платформе, если Агентом прямо не указано иное в тексте новой редакции Публичной оферты.

10.2. Регулярное ознакомление с действующей редакцией Публичной оферты является обязанностью Клиента. Продолжение оформления Заказов после размещения новой редакции Публичной оферты означает полное и безоговорочное согласие Клиента с новой редакцией Публичной оферты.

10.3. Публичная оферта действует в той редакции, которая была опубликована во время оформления Заказа. В случае если Клиент не согласен с условиями Публичной оферты, он обязуется немедленно прекратить оформление Заказов.

10.4. Новая редакция Публичной оферты распространяется на всех Клиентов, в том числе совершивших Акцепт ранее даты вступления указанных изменений в силу. При этом стороны понимают и соглашаются с тем, что указанные изменения применяются к ним исключительно в той части правоотношений, которые возникнут после их вступления в силу.

10.5. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

10.5.1. По соглашению сторон.

10.5.2. По инициативе Клиента или Агента в одностороннем (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации.

10.6. По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении Договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или другими законами. Существенным признается нарушение, которое влечет такой ущерб для другой стороны, что она в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении Договора.

11. [ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ]

11.1. Публичная оферта содержит весь объем договоренностей между сторонами в отношении предмета, срока, цены и других существенных условий Договора, которые отменяют и делают недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме до совершения акцепта.

11.2. После совершения Акцепта все предыдущие устные или письменные соглашения между сторонами признаются утратившими свою силу, а стороны руководствуются исключительно условиями Договора. Во всем ином, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации, а в случае отсутствия нормы права, регулирующей возникшие правоотношения, сложившимися обычаями делового оборота.

11.3. Стороны признают, что если какое-либо из отдельных положений Договора становится недействительным в течении срока его действия, вследствие изменения законодательства или на основании решения суда, остальные положения Договора являются обязательными для сторон в течении срока действия Договора.

11.4. В случае изменения у какой-либо из сторон реквизитов, иницирующая изменения

сторона обязана незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента изменений, уведомить об этом другую сторону. При этом стороны соглашаются с тем, что уведомления и платежи, совершенные по старым адресам или реквизитам, до поступления уведомления об их изменении, считаются должным и надлежащим исполнением.

11.5. Публичная оферта составлена на русском языке, в соответствии с законодательством Российской Федерации, опубликована на Платформе в свободном доступе, ее подлинный экземпляр хранится по местонахождению Агента.

12. [РЕКВИЗИТЫ АГЕНТА]

Наименование:	ИП Новиков Андрей Валерьевич
ОГРН:	323508100472670
ИНН:	713602742755
Юридический адрес:	141401, Московская область, г.о. Химки, ул. 8 марта, д. 2а, кв. 1 ОГРНИП 32350810047267
E-mail:	checkmp@mail.ru